



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

19 ביוני 2023

1634

ל' בסיוון התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים במשתקמים, התשפ"ג-2023 1138

הצעת חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, התשפ"ג-2023

פרק א': הגדרות

1. בחוק זה – הגדרות

ד ב ר י ה ס ב ר

כללי ביום כ"ד באב התשס"ז (8 באוגוסט 2007), פורסם ברשומות חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן – הוראת השעה). הוראת השעה נחקקה על רקע "ההכרה בחשיבות התעסוקה של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הפתוח, לתהליך השיקומי שבו הם מצויים" (הצעות חוק – הכנסת, התשס"ז, עמ' 140). מטרת הוראת השעה הייתה לקבוע כי משתקמים יהיו זכאים לזכויות דומות לזכויות שלהן זכאים עובדים עם מוגבלות, וזאת בשם לב לעובדה שאופי תעסוקתם של המשתקמים הוא בעיקר שיקומי, ובשל יכולתם התעסוקתית המופחתת (להלן – משתקמים). לנוכח האמור, קבעה הוראת השעה כי אף אם לא חלים יחסי עבודה בין המשתקם לבין מעסיקו, הרי שעל המעסיק לשלם למשתקם גמול תעסוקה בהתאם ליכולת התעסוקה של המשתקם (אשר אינה עולה על 19% מיכולת עבודה רגילה באותו תפקיד ובאותו מקום תעסוקה), ולהבטיח זכויות בעניין שעות התעסוקה, ימי מחלה, היעדרות בגין לידה וכדומה. יצוין כי לפי סעיף 3 להוראת השעה, הגשת בקשה לקביעת מעמדו של מועסק עם מוגבלות כמשתקם ולקביעת שיעור גמול התעסוקה והדיון בבקשה נעשו בהתאם להליכים שנקבעו לפי הוראות סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן – חוק שכר מינימום). כמו כן, במקרים שבהם נקבע כי יכולת התעסוקה המופחתת של אדם עם מוגבלות עולה על 19% מיכולת עבודה רגילה באותו תפקיד, לא חלות בעניינו ההוראות של הוראת השעה אלא ההוראות לפי חוק שכר מינימום ותקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002.

ככלל, שיקומם התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות נע על פני רצף, ועל כן יש לאפשר לאוכלוסייה זו מגוון אפשרויות, לפי יכולת הפרט, צרכיו ומאפייניו, לקידומו והתפתחותו על פני הרצף התעסוקתי. ככל שהדבר מתאפשר, האדם עם המוגבלות ינוע מקצהו האחד של הרצף – תעסוקה מוגנת, אל קצהו השני – תעסוקה בשוק העבודה הפתוח שבו חלים יחסי עבודה. הוראות החוק המוצע ימשיכו לתת מענה לאנשים עם מוגבלות שיש להם היכולות לעבור ממסגרות תעסוקה מוגנות חוץ-קהילתיות לתעסוקה בשוק העבודה הפתוח. החוק המוצע מכיר בתכלית השיקומית של השתלבות אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, וכן בתשומות השיקומיות הרבות הנדרשות כדי לאפשר התמדה בתעסוקה לאורך זמן. כמו כן, החוק המוצע מאפשר העסקה של אנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת ביותר במסגרת שיקומית. החוק המוצע קובע שבין המועסק לבין מעסיקו לא מתקיימים יחסי עבודה ויחד עם זאת מבטיח למועסק עם מוגבלות זכויות בסיסיות כמפורט בתוספת השנייה לחוק.

החוק המוצע מאפשר למשתקמים להשתלב בתעסוקה בקהילה, לרכוש מיומנויות הנדרשות לצורך השתלבות מיטבית בעולם, וכל זאת תוך הבטחת זכויות מינימליות, אף על פי שלא מתקיימים בין הצדדים יחסי עבודה. שילוב ראשוני זה בשוק העבודה מהווה אבן דרך בשיקומו התעסוקתי של האדם עם המוגבלות ומאפשר לו להמשיך ולהתקדם על פני הרצף התעסוקתי. מאחר שהחוק המוצע מכיר בכך שתעסוקה במעמד של משתקם יכולה להיות מצב זמני בלבד, נקבע בו מנגנון של ביצוע הערכת יכולת תעסוקה חוזרת למשתקמים. יצוין כי בעקבות ביצוע הערכות חוזרות של יכולת התעסוקה לפי סעיף 3(ג) להוראת השעה, שיעור ניכר ממי שהועסקו כמשתקמים שיפרו את שכרם ואת תנאי העסקתם והפכו לעובדים ביחסי עבודה לפי חוק שכר מינימום ותקנותיו. במובן זה, הוראת השעה אפשרה למשתקמים להתחיל את שילובם בתעסוקה ובקהילה ולרכוש כלים, מיומנויות והרגלים שיסייעו להם להתקדם על פני הרצף התעסוקתי.

בשלב ראשון הוחלט לקבוע כי מסגרת ההעסקה של משתקמים תחוקק במסגרת הוראת שעה, וזאת בשל הרצון לבחון אם מסגרת ההעסקה, אשר שוללת קיומם של יחסי עבודה בין המשתקמים למעסיקים, היא מסגרת ההעסקה המתאימה, ומתוך רצון לבחון את יישום הוראת השעה וללמוד את השלכותיה. תחילה נזקקו ההסדרים האמורים בהוראת שעה לפרק זמן של חמש שנים מיום פרסומה, כלומר עד יום כ"ב בתשרי התשע"ג (8 באוקטובר 2012) וביום י"ד באב התשע"ב (2 באוגוסט 2012) תוקנה הוראת השעה, ותוקפה הוארך בחמש שנים.

הוראת השעה פקעה ביום י"ח בתשרי התשע"ח (8 באוקטובר 2017), כך שכיום אינה חלה ואין אסדרה

“גורם שיקומי מלווה” – גורם שאושר בידי השר האחראי, המעניק למועסק עם מוגבלות ליווי שיקומי תומך תעסוקה לפי מבחנים שעליהם החליט אותו שר;

“חוק שכר מינימום” – חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987¹;

“מועסק עם מוגבלות” – אדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998² (בחוק זה – חוק שוויון זכויות), שמלאו לו 18 שנים ומועסק או מיועד להיות מועסק במקום תעסוקה רגיל;

“המנהל” – המנהל הכללי של משרד העבודה או מי שהוא הסמיך לעניין חוק זה;

“מעסיק” – לרבות המפעיל והבעלים של מקום התעסוקה של מועסק עם מוגבלות;

“מפעל מוגן” – כמשמעותו בסעיף 17 לחוק שכר מינימום;

“מקום תעסוקה רגיל” – מקום תעסוקה שאינו מפעל מוגן, מרכז לשיקום מקצועי תעסוקתי, מועדון תעסוקתי וכיוצא בהם, ואשר עובדים בו או עשויים לעבוד בו מי שמתקיימים לגביהם יחסי עבודה;

“משתקם” – מועסק עם מוגבלות שהמנהל קבע כי הוא משתקם לפי הוראות סעיף 3(ב);

“הנציבות” – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כמשמעותה בחוק שוויון זכויות;

“השר האחראי” – לגבי מועסק עם מוגבלות שהוא נכה נפש כהגדרתו בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש”ס-2000³ – שר הבריאות, לגבי מועסק עם מוגבלות שהוא נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]⁴, וזכאי לתגמולים לפי אותו חוק – שר הביטחון, ולגבי כל מועסק עם מוגבלות אחר – שר הרווחה והביטחון החברתי;

“השר” – שר העבודה.

פרק ב': משתקם במקום תעסוקה רגיל

2. (א) בין משתקם במקום תעסוקה רגיל ובין מעסיקו או הגורם השיקומי המלווה, אם ישנו, לא יחולו יחסי עבודה. זכויות משתקם במקום תעסוקה רגיל

דבריו הסבר

נתונים, לרבות מדדים, כלי הערכה ומבחנים, שימשו להערכת יכולת התעסוקה ודרגתה.

עוד מוצע תיקון עקיף לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018 (להלן – חוק חדלות פירעון), במטרה לעגן את זכויות המשתקמים במסגרת הליכים לפי החוק האמור.

הצעת החוק פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה – 1512, מיום ט”ו באדר א’ התשפ”ב (16 בפברואר 2022), עמ’ 610, והיא מתפרסמת כעת בשנית, בשינויים קלים.

סעיף 1 מוצעות הגדרות למונחים שחוזרים כמה פעמים לאורך החוק המוצע.

סעיף 2 מוצע לקבוע כי בין משתקם במקום תעסוקה רגיל ובין מעסיקו או הגורם השיקומי המלווה – אם ישנו, לא יחולו יחסי עבודה. מוצע לקבוע כי משתקם

כאמור, החוק המוצע מבקש לחוקק את סעיפי הוראת השעה בחוק חדש וקבוע, בנוסחם כפי שנכללו בהוראת השעה, ובכמה שינויים והתאמות לתיקוני חקיקה אשר נעשו בחקיקים שונים מאז פקעה הוראת השעה ועד היום. כך למשל, הותאמו מספר ימי החופשה בתשלום, מספר שעות העבודה בחודש ומשך חופשת לידה, לתיקונים בנושא זה כפי שנעשו בחוק חופשה שנתית, התשי”א-1951, בצו בדבר קיצור שבוע העבודה במשך ובחוק עבודת נשים, התשנ”ד-1954, בהתאמה. כמו כן מוצע להוסיף חובת התייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בכל הנוגע להתקנת תקנות לביצוע החוק, לשינוי התוספות הראשונה והשנייה העוסקות בשיעורי גמול התעסוקה ובזכויות נוספות שלהן זכאי המשתקם, ובקביעת

¹ ס”ח התשמ”ז, עמ’ 68.

² ס”ח התשנ”ח, עמ’ 152.

³ ס”ח התש”ס, עמ’ 231.

⁴ ס”ח התשי”ט, עמ’ 276.

(ב) משתקם המועסק במקום תעסוקה רגיל זכאי לקבל ממעסיקו, במישרין, גמול תעסוקה שלא יפחת משיעורי המינימום הקבועים בתוספת הראשונה, בהתאם לדרגת יכולת התעסוקה שנקבעה לו לפי הוראות סעיף 3.

(ג) משתקם המועסק במקום תעסוקה רגיל זכאי לזכויות המפורטות בתוספת השנייה.

(ד) גמול תעסוקה ישולם לא יאוחר מהיום העשירי בחודש שלאחר חודש התעסוקה.

(ה) (1) ממועד הגשת בקשה ועד למתן החלטה בה, כאמור בסעיף 3, יהיה מועסק עם מוגבלות במקום תעסוקה רגיל זכאי לגמול תעסוקה בשיעור שלא יפחת משיעורי המינימום הקבועים בתוספת הראשונה, שעליו הסכים עם מעסיקו, בירידת הגורם השיקומי המלווה, אם ישנו.

(2) עד להחלטה בדבר הערכת יכולת תעסוקה חוזרת לפי סעיף 3(ו), יהיה משתקם זכאי לגמול התעסוקה שנקבע לגביו לפי הערכת יכולת התעסוקה הקודמת שנערכה לו.

(ו) מגמול תעסוקה לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד סכום השווה לגמלה בשיעור הנקוב בתוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980⁵, שהייתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום גמול התעסוקה לאותו משתקם לפי הרכב משפחתו אילו היה זכאי לגמלה כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על עיקול, העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.

פרק ג': הערכת יכולת תעסוקה

(א) מועסק עם מוגבלות, או מי שמוסמך או מורשה לפעול בשמו, שאינו המעסיק, רשאי להגיש בקשה למנהל לקביעת מעמדו כמשתקם ולקביעת שיעור גמול התעסוקה (בחוק זה – בקשה), והכול בהתייחס להעסקה במקום תעסוקה רגיל מסוים ובתפקיד מסוים; בקשה תוגש ותידון בהתאם להליכים שנקבעו לפי הוראות סעיף 17(ב) לחוק שכן מינימום (בחוק זה – הוראות לעניין קביעת שכר מינימום מותאם), בשינויים המחויבים ובשינויים האמורים בסעיף זה.

3. הערכת יכולת תעסוקה

ד ב ר י ה ס ב ר

שמבצע המאובחן, וכן ייבדקו מדדים שונים לצורך הערכת תפקודו של הפונה במקום העבודה לעומת עובד אחר בלא מוגבלות. הערכת יכולת העבודה תקפה כל עוד המועסק נמצא בתפקיד ובמקום העבודה שבו התבצע האבחון, וכל עוד לא התקבלה בקשה לבחינה חוזרת של יכולת העבודה.

מוצע להסמיך את שר העבודה, בהתייעצות עם גורמים שונים, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות נתונים, לרבות מדדים, כלי הערכה ומבחנים, שישמשו להערכת יכולת התעסוקה ודרגתה, וכן לבדיקה אם ההעסקה נועדה במהותה לשיקום במקום תעסוקה רגיל.

מוצע לקבוע שהחלטה בבקשה לקביעת מעמד של אדם עם מוגבלות כמשתקם ולקביעת שיעור גמול התעסוקה שבעבורו, תינתן בתוך 135 ימים מתחילת התעסוקה. מטרת הוראה זו היא להבטיח הערכה אמينة של יכולת התעסוקה של אדם עם מוגבלות, בתפקיד מסוים ובמקום עבודה מסוים.

יהיה זכאי לקבל את הזכויות המפורטות בתוספת השנייה לחוק. עוד מוצע לקבוע שיעור מינימלי לגמולי התעסוקה שהמשתקם יהיה זכאי לקבלם ממעסיקו בהתאם לדרגת יכולת התעסוקה שלו, בשתי דרגות שנקבעו בתוספת הראשונה. כמו כן מוצע לקבוע הוראות לעניין מועד התשלום של גמול תעסוקה והגנה על הגמול מפני שעבוד, עיקול או העברה.

סעיף 3 מוצע לקבוע הוראות בדבר הערכת יכולת התעסוקה. קביעת היות מועסק עם מוגבלות משתקם כהגדרתו בחוק המוצע היא פועל יוצא מהערכת יכולת תעסוקה שתתבצע על ידי המנהל הכללי של משרד העבודה או מי שהסמיכו לכך, בהתאם להוראות החוק המוצע ולתקנות שכן מינימום (שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002. מוצע לקבוע כי הערכת יכולת התעסוקה תיקבע באמצעות אבחון במקום התעסוקה של הפונה ובהשוואה לאדם בלא מוגבלות המבצע את אותו התפקיד במהלך האבחון יתבצע איסוף מידע מובנה על התפקיד

⁵ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

(ב) מצא המנהל כי יכולת התעסוקה של מועסק עם מוגבלות פחותה, עקב מוגבלותו, מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד ובאותו מקום תעסוקה בשיעור של 81% לפחות, יקבע המנהל כי הוא משתקם לעניין חוק זה, לגבי התקופה שמיום הגשת הבקשה ואילך, וכן יקבע את דרגת יכולת התעסוקה שלו לפי הדרגות המפורטות בתוספת הראשונה, יחסית ליכולת עבודה רגילה; על משתקם יחולו הוראות חוק זה על אף האמור בהוראות לעניין קביעת שכר מינימום מותאם.

(ג) (1) בקביעה לפי סעיף קטן (ב), יביא המנהל בחשבון את הנתונים כאמור בפסקאות (2) ו-(3) וכן את הדיווחים שהתקבלו לפי הוראות סעיף קטן (ד).

(2) השר יקבע, בהתייעצות עם שר הבריאות, שר הרווחה והביטחון החברתי, שר הביטחון, הנציבות, המוסד לביטוח לאומי, ארגונים המשמשים כגורמים שיקומיים מלווים שלדעת השר הם נוגעים בדבר, וארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, נתונים, לרבות מדדים, כלי הערכה ומבחנים, שישמשו להערכת יכולת התעסוקה ודרגתה וכן לבדיקה אם ההעסקה נועדה במהותה לשיקום במקום תעסוקה רגיל.

(3) עד לקביעת נתונים כאמור בפסקה (2), יביא המנהל בחשבון, לעניין פסקה (1), נתונים לעניין יכולת התמדה בתעסוקה, איכותה ורמתה, התפוקה, הרגלי עבודה ומידת ההשתלבות במקום התעסוקה, וכן יביא בחשבון האם ההעסקה נועדה במהותה לשיקום במקום תעסוקה רגיל.

(ד) הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א), יודיע המנהל לשר האחראי על הגשת הבקשה; בכפוף להוראות סעיף קטן (ה), השר האחראי יעביר בתוך 21 ימים מיום קבלת ההודעה, דיווח בעניין אבחון או הערכת יכולת תעסוקה שנערכו בעבר למועסק עם מוגבלות שלגביו הוגשה הבקשה, אם נערכו מטעם משרדו של השר האחראי או בהנחיית משרדו; כמו כן יעביר השר האחראי למנהל, בתוך פרק הזמן האמור, דיווח לעניין תוכנית השיקום שנקבעה למועסק עם מוגבלות, אם נקבעה, ולעניין שירותי השיקום שניתנו מטעם משרדו או בהנחיית משרדו, אם ניתנו.

(ה) החלטה בבקשה תינתן בתוך 135 ימים מתחילת התעסוקה, ובלבד שלעניין בקשה שהוגשה אחרי שחלפו 90 ימים מתחילת התעסוקה תינתן החלטה בבקשה בתוך 45 ימים מיום שהוגשה.

ד ב ר י ה ס ב ר

שנתיים נוספות תתבצע הבדיקה היוזמה האחרונה של המשתקם, וייבדק אם חל שיפור ביכולת עבודתו וניתן לקדמו על הרצף התעסוקתי.

הסיבות לחששות בקרב המשתקמים או נציגיהם הן כי ערעור הסטטוס קוו ישפיע על תפקודו ויציבותו של המשתקם, אי-הוודאות באשר לתוצאות האבחון, ותגובתו של המשתקם לבחינה המחודשת שתיערך לתפקודו. נוסף על כך, תכיפות האבחונים עשויה להקשות על מעסיקים ועל משתקמים (לפי נוסחו של החוק כיום, במהלכן של שלוש שנים משתקם עובר 3 אבחונים).

מוצע לקבוע זכות ערעור למי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי סעיף זה. זכות הערעור היא לבית הדין האזורי לעבודה.

עוד מוצע לקבוע כי המנהל יבצע הערכת יכולת תעסוקה חוזרת למשתקם בתום שנה ובתום שלוש שנים, גם אם לא הוגשה בקשה חדשה בעניינו של המשתקם, והמנהל גם רשאי לבצע הערכה חוזרת ולשנות הערכה של משתקם בכל עת ששוכנע כי חלו שינויים בנסיבות.

לפי הנתונים שהתקבלו במטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה שבמשרד העבודה, ביצוע אבחונים חוזרים מסייע בפועל למשתקמים להתקדם ולשפר את תנאי ההעסקה שלהם, שכרם ומעמדם התעסוקתי. עם זאת, מתוך הכרה בקשיים ובחששות הקיימים בשטח, בקרב מעסיקים אך בעיקר בקרב המשתקמים והאפטרופוסים שלהם, מוצע כי יבוצעו שני אבחונים חוזרים בלבד על פי חוק. הבחינה החוזרת הראשונה תבוצע שנה לאחר הקביעה הראשונה של אדם במעמד של משתקם, ולאחר

(ו) המנהל יבצע הערכת יכולת תעסוקה חוזרת למשתקם בתום שנה ובתום שלוש שנים מהמועד שבו ניתנה החלטה בבקשה, ואולם המנהל רשאי לבצע הערכת יכולת תעסוקה חוזרת למשתקם, או לשנות הערכה שביצע לגביו, בכל עת ששוכנע כי חל שינוי בנסיבות, בין שהוגשה בקשה חדשה ובין שלא; הוראות סעיף קטן (ד) יחולו בשינויים המחויבים גם לעניין הערכת יכולת תעסוקה חוזרת.

(ז) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל לפי סעיף זה, רשאי לערער עליה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 45 ימים מיום שההחלטה נמסרה לו.

4. איסור הפליה
משתקם לא יופלה בכל הקשור לתעסוקה או לגמול תעסוקה, מחמת מינו, נטייתו המינית, מעמדו האישי, היריון או היותו הורה, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, השקפתו או מפלגתו; אין רואים הפליה כאשר היא מתחייבת מאופייה או ממהותה של התעסוקה.

פרק ג': הוראות שונות

5. סמכות שיפוט
לבית הדין האזורי לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי לפי חוק זה.

6. שמירת זכויות
(א) חוק זה בא להוסיף על כל זכות של משתקם מכוח הסכם או נוהג, לרבות זכות לליווי שיקומי תומך תעסוקה, וכן על זכות לליווי שיקומי לפי כל דין או נוהג, ולא לגרוע מהן.

(ב) אין באמור בחוק זה כדי לגרוע מכל זכות של מועסק עם מוגבלות שאינו משתקם.

7. שינוי התוספות
השר, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה והתוספת השנייה.

8. פטור ממכרז
העסקת משתקמים לפי חוק זה פטורה מחובת מכרז לפי כל דין; ואולם הוראות סעיף זה לא יחולו על התקשרות עם גורם שיקומי מלווה לצורך מתן ליווי שיקומי תומך תעסוקה.

9. דין המדינה
לעניין חוק זה, דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק.

10. ביצוע ותקנות
(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין, בהתייעצות עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין חישוב זכויות משתקם לפי התוספת השנייה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 4 מוצע לקבוע איסור הפליה של משתקם בדומה לאיסור הפליה של עובד.

סעיף 5 מוצע לקבוע כי לבית הדין האזורי לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי לפי החוק המוצע.

סעיף 6 מוצע לקבוע כי הוראות החוק המוצע יוסיפו על זכויות המשתקמים ולא יגרעו מהן, וזאת הן לעניין זכויות מכוח הסכם או נוהל והן לעניין זכויות שאינן ניתנות מעצם התעסוקה, כגון הזכות לליווי שיקומי תומך תעסוקה שניתנת על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד הבריאות או משרד הביטחון. כמו כן, הצעת החוק אינה גורעת מכל זכות של עובד עם מוגבלות עם יכולת עבודה מופחתת שהמנהל לא קבע לגביו שהוא משתקם.

סעיף 8 מוצע לקבוע כי העסקתם של משתקמים לפי החוק המוצע תהיה פטורה מחובת מכרז לפי כל דין. עם זאת, הפטור לא יחול לעניין התקשרות עם גורם שיקומי מלווה לצורך מתן ליווי שיקומי תומך תעסוקה.

(ב) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם השר האחראי ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להתקין תקנות לעניין מתן מענקים או תמריצים, כספיים או אחרים, למעסיקים של משתקמים או של מועסקים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת כמשמעותם בהוראות לעניין קביעת שכר מינימום מותאם, בהתחשב, בין השאר, במשך ההעסקה, בגמול התעסוקה או בשכר העבודה, לפי העניין, ורשאי הוא לקבוע בדרך האמורה הוראות שונות למקומות תעסוקה שונים ולסוגי מוגבלות.

(ג) מעסיק המבצע התאמות במקום תעסוקה רגיל, אשר נדרשות בשל צרכיו המיוחדים של המשתקם המועסק אצלו, לצורך העסקתו, זכאי להשתתפות המדינה במימון ההתאמות; השר ושר האוצר באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבעו הוראות בדבר השתתפות המדינה במימון ביצוע התאמות כאמור.

11. תיקון פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970⁶, בסעיף 1, בהגדרה "עובד", בסופה יבוא "ומשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, התשפ"ג-2023".

12. תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995⁷ –
(1) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "גמול פרישה" יבוא:

"גמול תעסוקה" – גמול המשתלם למשתקם לפי חוק המשתקמים";

(ב) אחרי ההגדרה "חוק המשטרה" יבוא:

"חוק המשתקמים" – חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, התשפ"ג-2023";

(ג) אחרי ההגדרה "משרת בשירות לאומי-אזרחי" יבוא:

"משתקם" – כהגדרתו בחוק המשתקמים";

(2) בסעיף 75(א), בפסקה (3), בסופה יבוא "ולעניין זה יראו משתקם כמצוי בשיקום מקצועי";

(3) בסעיף 94, בהגדרה "מעביד", במקום "יחסי עובד ומעביד" יבוא "יחסי עבודה או יחסים לפי חוק המשתקמים, לפי העניין";

(4) אחרי סעיף 194 יבוא:

"החלת הוראות 194א. ההוראות לפי פרק זה החלות לעניין עובד, יחולו גם לעניין הפרק על משתקם בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים 11 ו-13 [חדש], התש"ל-1970, ובחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, את התאמות הנדרשות בשל הוראות החוק המוצע.

סעיף 12 מוצע לבצע שינויים בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כדי להחיל גם על משתקם את הוראות פרק ה' לחוק לעניין ביטוח

כמו כן, כדי להסיר מכשולים שימנעו העסקת משתקמים, מוצע לקבוע כי מעסיק המבצע התאמות במקום תעסוקה רגיל, אשר נדרשות בשל צרכיו המיוחדים של המשתקם המועסק אצלו, לצורך העסקתו, זכאי להשתתפות המדינה במימון התאמות בהתאם להוראות שיקבע שר העבודה בתקנות.

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337; ס"ח התשפ"ב, עמ' 253.

⁷ ס"ח התשנ"ה 210; התשפ"ב, עמ' 253.

(1) בכל מקום, במקום "שכר עבודה" יבוא "גמול תעסוקה", במקום "שכר העבודה" יבוא "גמול התעסוקה", במקום "כשכר עבודה" יבוא "כגמול תעסוקה" ובמקום "יחסי עבודה" יבוא "יחסים לפי חוק המשתקמים";

(2) סעיפים 184, 187, 188 ו-190 – לא יחולו;

(5) בסעיף 350(א), אחרי פסקה (8) יבוא:

"(9) גמול תעסוקה המשתלם למשתקם לפי חוק המשתקמים."

13. תיקון חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 – בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 –

(1) בסעיף 2, בהגדרה "חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים", במקום "חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007" יבוא "חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשפ"ג-2023";

(2) בסעיף 3(א)(6), אחרי פסקת משנה (ה) יבוא:

"(ו) למשתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, במסגרת תעסוקה – תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות."

14. תיקון חוק חדלות פירעון ושקום כלכלי, התשע"ח-2018⁸ (בסעיף זה – חוק חדלות פירעון), בסעיף 234(א)(1)(א), אחרי "לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963" יבוא "או חוב בשל גמול תעסוקה המגיע למשתקם לפי חוק המשתקמים, בעד התקופה כאמור", אחרי "לעניין שכר עבודה" יבוא "או גמול תעסוקה, לפי העניין" ובסופו יבוא "לעניין זה – חוק המשתקמים" – חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, התשפ"ג-2023;

"גמול תעסוקה" – גמול המשתלם למשתקם לפי חוק המשתקמים;

"משתקם" – כהגדרתו בחוק המשתקמים."

15. תחילה תחילה של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו (בחוק זה – יום התחילה).

16. חובת התקנת תקנות ראשונות לפי סעיף 3(ג)(2) יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בתוך שנה מיום התחילה.

ד ב ר י ה ס ב ר

המעסיק, באותו סכום הקבוע כיום בסעיף לעניין חוב בשל שכר עבודה שמגיע לעובד בעד התקופה האמורה.

סעיף 15 מוצע לקבוע כי חוק זה ייכנס לתקופה לאחר 60 ימים מיום פרסומו.

סעיף 16 מוצע לקבוע כי תקנות לפי סעיף 3(ג)(2) יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת בתוך שנה מיום תחילתו של חוק זה.

נפגעי עבודה, וכן להחיל עליו את הוראות פרק ח' לצורך ביטוח זכויותיו בהליכי חדלות פירעון בעניינו של המעסיק, בשינויים המחויבים ובשינויים המנויים בסעיף.

סעיף 14 מוצע לבצע תיקון עקיף בסעיף 234 לחוק חדלות פירעון שעניינו חובות בדין קדימה, ולכלול במסגרת הסעיף גם חוב בשל גמול תעסוקה לפי חוק המשתקמים, המגיע למשתקם ממעסיקו בעד התקופה שלפני הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים בעניינו של

⁸ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשע"ז, עמ' 667.

⁹ ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשפ"א, עמ' 374.

תוספת ראשונה

(סעיפים 2(ב) ו-3(ה))

דרגות יכולת תעסוקה וגמול תעסוקה

1. משתקם יהיה זכאי לגמול תעסוקה שלא יפחת מהשיעורים שלהלן לפי העניין, בהתאם להערכת יכולת התעסוקה:
 - (א) משתקם בתעסוקה במשרה מלאה עם יכולת תעסוקה בשיעור העולה על אחוז אחד ואינו עולה על 10 אחוזים מיכולת עבודה רגילה באותו תפקיד ובאותו מקום תעסוקה – סכום השווה ל-10 אחוזים משכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום;
 - (ב) משתקם בתעסוקה במשרה מלאה עם יכולת תעסוקה בשיעור העולה על 10 אחוזים ואינו עולה על 19 אחוזים מיכולת עבודה רגילה באותו תפקיד ובאותו מקום תעסוקה – סכום השווה ל-19% משכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום.
2. משתקם המועסק בתעסוקה חודשית ונעדר מהתעסוקה, יהיה זכאי לגמול תעסוקה ששיעורו לא יפחת מהשיעורים האמורים בסעיף (1) בניכוי חלק יחסי לזמן היעדרותו, ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותו לפי פרטים 1 ו-2 לתוספת השנייה.
3. גמול תעסוקה המשתלם למשתקם שלא מועסק על בסיס חודשי או על בסיס שעות, לא יפחת מהשיעורים האמורים בפרט 1.

תוספת שנייה

(סעיפים 2(ב) ו-7)

זכויות משתקם

1. (א) (1) משתקם בתעסוקה במשרה מלאה זכאי לימי חופשה בתשלום לכל שנת תעסוקה, לפי החישוב הזה:
 - (א) בעד כל אחת מחמש השנים הראשונות – 16 ימים;
 - (ב) בעד השנה השישית – 18 ימים;
 - (ג) בעד השנה השביעית – 21 ימים;
 - (ד) בעד השנה השמינית ואילך – יום נוסף לכל שנת תעסוקה עד לחופשה של 28 ימים.
- (2) זכויותיו של משתקם המועסק במשרה חלקית, או בחלק מהשנה, יחושבו באופן יחסי; לעניין זה, "שנה" – שנה שבה הועסק משתקם 200 ימים לפחות; משתקם שהועסק פחות מ-200 ימים – יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר הימים כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ד), כיחס מספר ימי התעסוקה בפועל אל המספר 200, ובלבד שחלק של יום חופשה לא יבוא במניין.

(3) נוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(2), זכאי משתקם לתשעה ימי חגים בתשלום שיכללו, לגבי משתקם שהוא יהודי – את מועדי ישראל כמשמעותם בסעיף 18 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948¹⁰, ואת יום העצמאות, ולגבי משתקם שאינו יהודי – את מועדי ישראל או את חגי עדתו כמשמעותם בסעיף האמור, לפי בחירתו, ואת יום העצמאות. (4) התשלום ליום חופשה או ליום חג יהיה כגובה הגמול שהיה זכאי לו משתקם בעבור יום תעסוקה.

(ב) משתקם זכאי לזכויות שהיו ניתנות לו אילו היה עובד, לעניין היעדרות בתשלום מתעסוקה ביום בחירות לפי סעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת¹¹, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לפי סעיף 4 לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963¹², וביום ירושלים לפי סעיף 1 לחוק יום ירושלים, התשנ"ח-1998¹³.

2. משתקם בתעסוקה במשרה מלאה זכאי לימי היעדרות בתשלום בשל מחלתו; תקופת הזכאות תהיה של יום וחצי לכל חודש תעסוקה מלא שהמשתקם היה מועסק בו באותו מקום תעסוקה, ולא יותר מ-90 ימים; התשלום ליום מחלה יהיה שווה לגמול התעסוקה שהמשתקם זכאי לו בעבור יום תעסוקה.

3. (א) משך יום תעסוקה של משתקם לא יעלה על 8 שעות וחצי ליום והיקף חודש תעסוקה לא יעלה על 182 שעות בחודש.

(ב) משתקם יהיה זכאי להפסקה בת חצי שעה במהלך יום התעסוקה.

(ג) לא יועסק משתקם אלא אם כן ניתנה לו, בין יום תעסוקה אחד למשנהו, הפסקה בת 10 שעות לפחות.

(ד) במקום תעסוקה שעובדים בו במשמרות, לא יועסק משתקם בלילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות; לעניין זה, "לילה" – פרק הזמן שבין 22:00 ל-06:00.

(ה) משתקם לא יועסק במנוחה השבועית כמשמעותה בסעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951¹⁴.

4. לעניין תוספת זו והתוספת הראשונה ועל אף האמור בסעיף 3, חישוב היקף המשרה של משתקם ייעשה לפי 6 שעות תעסוקה ליום ו-132 שעות תעסוקה לחודש, ומשרה שהיקפה בין 132 ל-182 שעות לחודש תיחשב למשרה מלאה; זכויותיו של משתקם המועסק פחות מ-132 שעות יחושבו באופן יחסי למשרה מלאה בת 132 שעות.

5. משתקם זכאי להחזר הוצאות נסיעה ככל שהיה זכאי להן אילו היה עובדו של המעסיק, ובלבד שסכום ההחזר לא יעלה על סכום החזר הוצאות נסיעה לעובד הקבוע בצו הרחבה שניתן לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957¹⁵, לעניין השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

6. משתקם לא תועסק בתעסוקה למשך 15 שבועות מיום שילדה.

7. מעסיק ימסור למשתקם, בתחילת העסקתו, הודעה המפרטת את תנאי התעסוקה, לרבות תאריך תחילת התעסוקה, מהות התעסוקה, זהות הממונה, שיעור גמול התעסוקה ומועדי התשלום, זכויות שיקבל בשל התעסוקה, לרבות ימי חופשה וימי היעדרות בתשלום, וכל פרט מהותי אחר הנוגע לתעסוקה.

¹⁰ ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

¹¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

¹² ס"ח התשכ"ג, עמ' 72.

¹³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 180.

¹⁴ ס"ח התשי"א, עמ' 204.

¹⁵ ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

